

1042416-05.2020.8.26.0506

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Repetição de indébito

Magistrado: LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: ANEXO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA - JEFAZ

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... - fls.45/51) por crime de tráfico de entorpecente.

Assim, pelo menos desde 2017, o autor não mais exerce a posse sobre o bem, em decorrência de sua apreensão e posterior perdimento (fls. 51).

Descaracterizado, portanto, o fato gerador do tributo lançado em exercícios posteriores à apreensão, nos termos das disposições normativas da legislação aplicável, quais sejam, artigos 11, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

ANEXO DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA - JEFAZ

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1042416-05.2020.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1042416-05.2020.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Repetição de indébito

Requerente:

Junio Torres da Silva

Requerido:

Fazenda do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCILENE APARECIDA CANELLA DE MELO

Vistos.

Junio Torres da Silva ajuizou ação contra a Fazenda do Estado de São Paulo requerendo a declaração de inexigibilidade dos tributos incidentes sobre o veículo placa FNJ 9163 após a perda da posse, determinando-se o cancelamento definitivo dos protestos e crédito tributário dos exercícios de 2018 e 2019 e anulação das CDAs decorrentes. Requer, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida (fls. 86/87).

Na contestação, alegou-se que a apreensão do veículo não tem o condão de alterar o domínio do bem. Ademais, inexistência de responsabilidade pela indenização de danos morais, pois ausentes seus pressupostos.

Houve réplica.

É a síntese. Fundamento e decido.

Promovo o pronto julgamento (art. 355, I do CPC).

O veículo VW/NOVO GOL/CITY, placa FNJ-9163, RENAVAL 01000322634, foi apreendido em flagrante delito em 09/08/2017 pela policia militar, conforme auto de apreensão de fls. 31/33, cujo processo teve seu tramite junto ao Juízo da 5ª Vara Criminal desta

Comarca (processo nº 0002000-42.2017 - fls.45/51) por crime de tráfico de entorpecente.

Assim, pelo menos desde 2017, o autor não mais exerce a posse sobre o bem, em decorrência de sua apreensão e posterior perdimento (fls. 51).

Descaracterizado, portanto, o fato gerador do tributo lançado em exercícios posteriores à apreensão, nos termos das disposições normativas da legislação aplicável, quais sejam, artigos 11, da Lei Estadual nº 6.66/89, 1º, do Decreto Estadual nº 40.846/96 e 14 da Lei Estadual nº 13.296, de 23/12/98, de modo que a pretensão de declaração de inexigibilidade dos débitos em questão é procedente. Cumpre trazer à colação a literalidade dos dispositivos em questão:

Lei Estadual nº 6.606/89

Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Decreto Estadual nº 40.846/96

Artigo 1º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse.

Lei Estadual nº 13.296, de 23/12/98

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo.

No mesmo sentido já decidiu o E. TJSP em casos análogos, no qual entendeu que o IPVA é indevido desde a perda da posse do veículo automotor:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) C.C. DANOS MORAIS - Veículo leiloado pela como sucata - Inexigibilidade do IPVA - Perda da posse devidamente caracterizada, desde a data do sinistro. Dispensa do pagamento do tributo que exige apenas a perda da posse ou domínio do bem, conforme previsão do Art. 11, da Lei Estadual nº 6.606/89, e do art. 1º, do Decreto Estadual nº 40.846/96 Devida indenização por danos morais ante a inscrição do nome do autor no CADIN - Redução do quantum que ora se impõe - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Procedência da ação mantida. Exclusão de ofício da incidência da Lei nº 11.960/09. Honorários recursais fixados - Recurso da Fazenda provido em parte, com observação. (0002606-27.2015.8.26.0082. Apelação. Relator(a): Rebouças de Carvalho; Comarca: Boituva; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 01/11/2016; Data de registro: 01/11/2016)

"APELAÇÃO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL IPVA - Autor que se volta contra a cobrança do tributo e contra o protesto da certidão de dívida ativa por se tratar de veículo apreendido Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau decisório que merece subsistir. Documentação comprovando a apreensão do veículo pelo Poder Público Isenção que se impõe por força do disposto no art. 14, §2º da Lei Estadual 13.296/2009. Perda da posse efetivamente demonstrada. Precedentes desta Câmara Danos morais, fixados em R\$ 6.000,00, bem estimados Juros de mora que devem ter por termo inicial a data da ocorrência do ilícito Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação estimados com parcimônia. Remessa necessária acolhida, recurso voluntário da Fazenda do Estado desprovido, recurso voluntário do autor parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1007806-12.2016.8.26.0066; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2017).

Assim sendo, revela-se ilegítima a cobrança do IPVA de exercícios posteriores à apreensão do bem.

Por fim, procede igualmente a pretensão de recebimento de indenização por danos morais. Os danos morais decorrem da sensação de insegurança trazida pela falha do serviço, bem como pela existência de protestos em nome do autor em banco de devedores por conta de débito de IPVA reconhecidamente indevido. Em caso semelhante, segue jurisprudência do E. TJSP:

TRIBUTO. Inscrição no CADIN IPVA. Prescrição. Danos morais - Possibilidade: A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA dá publicidade à constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. A equivocada inscrição do nome do contribuinte no CADIN produz dano moral. (Apelação nº 0025381-94.2012.8.26.0032, Relatora Desembargadora Teresa Ramos Marques, j. 22/05/2017) - grifei

Quanto ao valor a ser arbitrado, necessário respeitar o princípio da proporcionalidade a fim de reparar o dano e concomitantemente respeitar o erário público. Sendo assim, razoável fixar a indenização em R\$ 3.000,00 (três mil reais). Posto isso e considerando o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a inexigibilidade, com relação ao autor, dos débitos de IPVA relativo aos exercícios de 2018 e 2019 do veículo Placa FNJ 9163; para, confirmando a decisão liminar, tornar nulas as CDAs e cancelar os protestos levados a efeito; bem como para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) pela Tabela da EC 113/2021 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os juros de mora a contar do primeiro protesto indevido (Súmula 54 STJ), nos índices aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º F da Lei 9.494/97, com a redação pela Lei 11.960/09). A partir de 09 de dezembro de 2021 para fins de atualização monetária e remuneração do capital os valores serão atualizados somente pela taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2019), conforme a Tabela Emenda Constitucional 113/2021. Não há condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, nem reexame necessário (art. 11, lei nº 12.153/09). Oportunamente, arquivem-se os autos. P. intinem-se.

Ribeirão Preto, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA